

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון

---

פ/25/5567

### הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (חקיקה באזור באמצעות צו), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 11ג 1. בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948<sup>1</sup> (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 11ב יבוא :

11ג. (א) התקבל בכנסת חוק, יוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור צו בעל נוסח זהה בתוך 45 ימים ממועד פרסומו של החוק ברשומות, אלא אם כן קבעה הוועדה שדנה בחוק שלא יוצא צו כמותו באזור או שיוצא בשינויים (בסעיף זה – הוועדה).

(ב) ראה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור טעמים מיוחדים להוצאת צו בנוסח שונה מלשון החוק שאושר, רשאי הוא, בתוך הזמן האמור בסעיף קטן (א), להציע לוועדה לקבוע שינויים בנוסחו של הצו.

(ג) הוועדה תדון בהצעתו של מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור בתוך 30 ימים מעת שזו התקבלה והיא רשאית לאשרה עם או בלי שינויים.

(ד) בתוך 30 ימים מיום שניתן אישור הוועדה, יוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור את הצו כפי שקבעה הוועדה.

---

<sup>1</sup> ס"ח התש"ט, עמ' 2.

(ה) בסעיף זה, "האזור" – כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967<sup>2</sup>, כנוסחו כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן, מזמן לזמן."

2. (א) הוראות סעיף 11ג לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו על חוק שנחקק לאחר יום התחילה ועל תיקוניו של חוק כאמור. מעבר

(ב) נחקק חוק המתקן חוק שנחקק קודם תחילתו של חוק זה, וביום התחילה עמד בתוקפו צו של המפקד הצבאי באזור המסדיר את העניינים שבחוק המתוקן, יוציא מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור צו המתקן את הצו האמור, בשינויים המחויבים, ובמקרה של סתירה בין הוראות החוק המתקן לבין הצו, יגברו הוראות החוק המתקן.

(ג) בסעיף זה –

"יום התחילה" – יום תחילתו של חוק זה;

"צו" – לרבות תקנון שהוצא מכוח הצו.

## דברי הסבר

ביהודה והשומרון חיים כיום כ-350 אלף אזרחי מדינת ישראל, שמצביעים לכנסת אך בפועל חייהם לא מנוהלים על ידי המדינה עקב היעדר תחולה של החוק הישראלי. מדובר במציאות בלתי קבילה בעליל, הפוגעת ללא כל ספק בכבודם של תושבי האזור הישראליים ואף גוררת בעקבותיה פגיעה קשה בזכויותיהם ומפלה אותם לרעה ביחס לשאר אזרחי המדינה. הדבר בא לידי ביטוי, למשל, בהיעדר תחולה לחוקי עבודה המגנים על העובדים.

הצעת חוק זו מבקשת לתקן עוול זה, להשוות בין הנורמות השונות החלות על אזרחיה של מדינת ישראל ללא קשר למקום מושבם ולהביא למצב בו תקבע הכנסת הנבחרת את החוקים הנוגעים לחייהם של אזרחי המדינה תושבי האזור. וזאת, בלי לשנות את מעמדו של השטח מבחינה מדינית ובלי לסתור את הוראות הדין הבין-לאומי שישראל קיבלה על עצמה, לפני משורת הדין, להתנהל על פניו ביהודה והשומרון.

הדין החל ביהודה והשומרון נשען כיום על מערכת של חקיקה עותומנית, ירדנית, בריטית וישראלית ובנוסף לה מערכת צווים גדולה, ויחד עם זאת חלקית וחסרה, המחילה באזור זה מקטע מסוים בלבד מתוך כלל חוקי מדינת ישראל. מערכת זו יוצרת בלבול משפטי רב ואבחנות בלתי נסבלות בין זכויותיהם

<sup>2</sup> ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשפ"ג, עמ' 10.

וחובותיהם של אזרחים ישראלים המתגוררים ביישובים שונים בארץ.

המנגנון המוצע לצורך השוואת הנורמות פועל בשיטה מדורגת ואחראית וקובע כי כל חוק חדש המתקבל בכנסת יחוקק בתוך 45 ימים באמצעות צו של מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור יהודה והשומרון כך שיחול באופן זהה גם ביהודה והשומרון באמצעות צו שהוא האמצעי הנוהג כיום על פי רוב לחקיקה באזור זה. במידה והמפקד הצבאי ראה טעמים מיוחדים לחקיקת צו בעל נוסח שונה מלשון הצעת החוק שהתקבלה, רשאי הוא להציע לוועדה שבה הוכנה הצעת החוק לקבוע שינויים בנוסחו של הצו, וזו תתבקש לבחון את הצעתו החלופית ולאשרה במידת הצורך עם או בלי שינויים. כמו כן, רשאית ועדת הכנסת שבה הוכנה הצעת החוק לקבוע כי החוק שהתקבל לא יוחל ביהודה והשומרון. מנגנון זה מאזן בין זכויות האדם והאזרח של אזרחי המדינה תושבי יהודה והשומרון לבין מאפייניו הייחודיים של האזור והצורך שלהם לבוא לידי ביטוי במסגרת החקיקה.

עוד קובעת ההצעה כי תיקוני חקיקה חדשים לחוק שחוקק ביהודה והשומרון באמצעות צו ייכנסו לתוקפם באופן אוטומטי כך שבאותם התחומים בהם הצו ביקש להשוות בין הנורמות החלות מכוח חוק לאלה החלות ביהודה והשומרון לא ייווצר גם בעתיד פער כתוצאה מתיקונים עתידיים בחקיקה שאינם מעודכנים בצווים חדשים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/2834/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1376/20) ועל ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/3046/20), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/1454/24) ועל ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/3759/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/267/25), על ידי חבר הכנסת דן אילוז (פ/3155/25) ועל ידי חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון (פ/3852/25).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ה' בשבט התשפ"ה (03.02.2025)